

일련번호	28	감사자	행정4급 △△△		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 보상업무 감정평가업체 선정에 관한 사항

소 관 부 서 ●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●사업단, 〰〰〰〰처

내 용

1. 업무 개요

●●●●사업단(이하 “사업단”이라 한다)은 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ ♥♥지구 연결도로 건설사업(3차구간) 실시계획 승인 고시(-----청 고시 제3032-246호, 2021. 6. 28.)에 따라 편입되는 토지 등에 대한 보상을 위해 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제68조에 따라 감정평가법인등¹⁾을 선정하였다.

당해 감정평가의 1회 평가대상이 50억원 이상이므로, K-water 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」에 따라 사업단은 해당 공익사업시행지구가 속한 시도에 소재하는 공시전문평가법인이 제출한 제안서를 심사·평가한 후 고득점순으로 4개 감정평가법인을 정하여 그 중 추천으로 1개 업체(am.am.감정평가법인 경기지사)를 선정하여 감정평가를 의뢰하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

K-water 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 제15조 제2항에 따르면 보상

1) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가사 또는 감정평가법인을 말한다.

담당부서의 장은 제안서를 심사·평가하기 위해 보상주관부서²⁾ 소속 차장, 보상 담당부서의 부장 및 차장을 포함하여 5인 이내로 구성된 제안서 심사위원회를 구성해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만, 사업단은 [표 1]과 같이 제안서 심사위원회 구성 시 보상주관부서 소속 차장을 제외하고 보상담당부서의 부장 1인, 차장 1인, 과장 2인, 처(現 ★★★★★처) 차장 1인으로 구성하였다.

[표 1] 제안서 심사위원회 구성

연 번	소속	직 급	성 명
1	○○○사업단(現 ●●●●사업단)	행정2급(을)	=====
2	 처(現 ★★★★★처)	행정3급	=====
3	○○○사업단(現 ●●●●사업단)	행정4급	=====
4	○○○사업단(現 ●●●●사업단)	행정4급	=====

자료: 감사 제출자료 재구성

또한, K-water 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」상 제안서 심사위원 구성 관련 제척과 회피에 관한 사항이 명시되어 있지 않으며, 블라인드 원칙 등이 부재하여 심사위원 구성과 제안서 평가 시 공정성 보완이 필요하다.

관계부서 의견 ●●●●사업단은 K-water 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」의 단서조항과 “본사유역본부 보상 업무분장 변경 시행(=====처-918, 2021. 4. 21.)”에 따라 유역·사업본부의 담당부서도 보상주관부서의 역할을 담당

2) K-water 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 제2조에 따라 신규사업 보상부문 기본·실시계획 및 보상 기본계획 수립, 보상제도 운영 등의 업무를 주관하는 본사부서를 말한다. 다만, 기본계획 변경, 실시계획 수립·변경, 준공업무 등의 경우에는 유역·사업본부의 담당 부서를 말한다.

하고 있으므로 ☆☆본부의 보상담당차장을 포함하여 심사위원회를 구성하였다는 의견을 제시하였다.

“본사유역본부 보상 업무분장 변경 시행(≡≡≡≡처-918, 2021. 4. 21.)” 문서상 [별첨 1]과 같이 본사-유역본부의 업무분장에 대해 명시하였을 뿐이며, K-water 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」상 유역·사업본부의 담당부서가 “보상주관부서”가 될 수 있는 경우는 기본계획 변경, 실시계획 수립변경, 준공업무 등으로 한정되어 있다. 또한, 동 규정상 “보상주관부서” 확인 결과, 감정평가 제안서 심사위원회 구성 시 유역·사업본부의 담당부서가 본사 주관부서가 될 수 없다고 답변하였다. 따라서, 내부방침을 근거로 감정평가 제안서 평가 시 유역·사업본부가 K-water 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」상 “보상주관부서”가 될 수 없다.

조치할 사항

① ●●●●사업단장은 보상을 위한 감정평가 업체 선정 시 공정성에 유의하시기 바랍니다. (통보)

② ≡≡≡≡처장은 보상업무 관련 감정평가법인등 선정 기준의 공정성 제고방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)